



訴願決定書

案 號： 1147030254
要 旨： 因申請提供政府資訊事件提起訴願
發文日期： 民國 114 年 05 月 14 日
發文字號： 新北府訴決字第 1140408529 號
相關法條： 行政程序法 第 46 條
刑事訴訟法 第 245 條
政府資訊公開法 第 18、2、3、5 條
訴願法 第 81 條
檔案法 第 1、16、17、18、2 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1147030254 號

訴願人 高○笙

原處分機關 新北市政府警察局三重分局

上列訴願人因申請提供政府資訊事件，不服原處分機關民國 114 年 2 月 5 日新北警重督字第 1143736300 號書函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。

事 實

緣訴願人於民國（下同）113 年 8 月 8 日向原處分機關線上申請複製原處分機關警察勤務指揮中心立案編號 AD00196995 之報案電話之查處內容與結果（即訴外人員警黃○宏於原處分機關所屬厚德派出所與訴願人 113 年 6 月 8 日通話內容及處理結果，下稱系爭政府資訊），前經原處分機關審認訴願人請求複製系爭政府資訊涉及個人犯罪資料及人事資料，依檔案法第 18 條、政府資訊公開法第 18 條及刑事訴訟法第 245 條規定，以 113 年 9 月 5 日新北警重督字第 1133741245 號書函否准訴願人之申請。訴願人不服，提起訴願。案經本府以 113 年 12 月 18 日新北府訴決字第 1132160083 號函檢送訴願決定書（案號：1137051354 號），為「**原處分撤銷**，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。」。

原處分機關嗣以 114 年 2 月 5 日新北警重督字第 1143736300 號書函（下稱系爭書函）重為處分，認系爭政府資訊內容涉及人事資料、依法令有保密之必要及為內部作業準備文件，否准其申請。訴願人不服系爭書函，於 114 年 3 月 4 日（機關收文日）提起本件訴願，並據原處分機關答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：檔案法及政府資訊公開法所列限制公開或不予提供之資訊，係指各獨立單元之資訊而言，並不是指同一宗案卷內有部分之資訊是具有本條項所列限制公開或不予提供之情形，就可以全部限制公開或不予提供，受理申請機關仍然應該檢視該政府資訊是否可以割裂處理，而為妥適之處置。若是可將該部分資訊予以區隔施以免揭露之處置，或已足以達到保密效果者，即應就其他部分公開或提供。原處分機關認事用法仍過於率斷，且許多內容係基礎事實及其時序根本不具備駁回申請之理由等語。
- 二、答辯意旨略謂：查系爭政府資訊係本分局內部作業準備文件，屬政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 3 款、行政程序法第 46 條第 2 項第 1 款，應限制公開或不予提供之；次查本案調查卷宗內，有涉及多名員警姓名、基本資料及員警

獎懲情形，為檔案法第 18 條第 1 項第 5 款「檔案有人事資料」、政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 6 款「公開或提供有侵害個人隱私」及行政程序法第 46 條第 2 項第 3 款「涉及個人隱私」，各機關得拒絕申請；再本案調查過程中，內容提及警察機關勤務運作情形、本分局厚德派出所勤務分配表及勤務指揮中心執勤人員輪值表等，其內容涉及公務機密，為政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 1 款「法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開」及行政程序法第 46 條第 2 項第 2 款「一般公務機密依法規規定有保密之必要者」，機關得拒絕申請等語。

理 由

- 一、按檔案法第 1 條規定：「為健全政府機關檔案管理，促進檔案開放與運用，發揮檔案功能，特制定本法（第 1 項）。本法未規定者，適用其他法令規定（第 2 項）。」、第 2 條第 2 款規定：「本法用詞，定義如下…：二、檔案：指各機關依照管理程序，而歸檔管理之文字或非文字資料及其附件。」、第 17 條規定：「申請閱覽、抄錄或複製檔案，應以書面敘明理由為之，各機關非有法律依據不得拒絕。」、第 18 條規定：「檔案有下列情形之一者，各機關得拒絕前條之申請：… 五、有關人事及薪資資料者。六、依法令或契約有保密之義務者。…。」。
- 二、次按政府資訊公開法第 2 條規定：「政府資訊之公開，依本法之規定。但其他法律另有規定者，依其規定。」、第 3 條規定：「本法所稱政府資訊，指政府機關於職權範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、照片、磁碟、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片等媒介物及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息。」、第 5 條規定：「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。」、第 18 條第 1 項第 1 款、第 3 款、第 6 款及第 2 項規定：「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：一、經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開者。三、政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿或其他準備作業。但對公益有必要者，得公開或提供之。六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。…（第 1 項）。政府資訊含有前項各款限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開或提供之（第 2 項）。」。
- 三、復按檔案法第 16 條規定：「機密檔案之管理方法，由檔案中央主管機關報請行政院定之。」、機密檔案管理辦法第 2 條規定：「稱機密檔案者，指依法規定列為機密等級之檔案。」，文書處理手冊第 48 點第 3 項規定：「各機關處理一般公務機密文書，除依法規外，依本手冊辦理。」、第 49 點規定：「一般公務機密，指本機關持有或保管之資訊，除國家機密外，依法律或法律具體明確授權之法規命令有保密義務者。」、第 50 點第 1 項規定：「… 一般公務機密文書列為『密』等級。」、第 51 點規定：「各機關就其主管業務核定一般公務機密文書，應依法律或法律具體明確授權之法規命令為之。」、第 69 點規定：「一般保密事項規定如下：（一）各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。（二）文書之處理，不得隨意散置或出示他人。…。」。
- 四、又法務部 104 年 9 月 2 日法律字第 10403507770 號函釋略謂：「… 又如人民向政府機關申請提供資訊時，應視其具體個案，分別適用政資法或檔案法

或行政程序法（第 46 條）…等有關規定，自非屬文書處理手冊規範之範疇，亦不得僅以該手冊第 76 點規定（同現行文書處理手冊第 69 點規定）拒絕提供政府資訊、檔案或閱覽卷宗。」。

五、另最高法院 106 年度判字第 557 號判決略以：「人民申請提供之政府資訊中含有政府資訊公開法第 18 條第 1 項各款規定限制公開或不予提供之事項者，依同條第 2 項『資訊分離原則』，受理申請之政府機關仍應就可公開部分提供之。從而政府資訊內容似並非全然不得公開，倘未經審酌資訊內容，究有何部分符合政府資訊公開法第 18 條第 1 項 ... 規定得不予公開、何部分依資訊分離原則尚非不得公開，即遽然否准資訊提供之請求，於法即有未合。」、108 年度上字第 930 號判決意旨略以：「... 人民申請政府機關提供具有檔案性質之政府資訊，政府機關審酌檔案法第 18 條各款情形時，應以政府資訊公開法第 18 條第 1 項各款規定為判斷基準，如審查結果並無應限制公開或不予提供之情形，原則上即應准許。倘政府資訊中含有限制公開或不予提供之事項，例如政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 6 款公開或提供政府資訊有侵害個人隱私之情形，若可將該部分予以遮蔽，施以防免揭露處置，已足達到保密效果者，依政府資訊公開法第 18 條第 2 項規定意旨，仍應就該其他部分公開或提供。...」。

六、查政府資訊公開本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，均得依政府資訊公開法規定請求政府公開資訊，是政府資訊應以公開為原則，不公開為例外，政府資訊公開法第 18 條第 1 項各款所列限制公開或不予提供之例外事由，應從嚴解釋（最高法院 102 年度判字第 147 號判決意旨參照）。本案訴願人向原處分機關申請提供之系爭政府資訊，原處分機關以其內容涉及人事資料、依法令有保密之必要及為內部作業準備文件，不予提供。然系爭政府資訊如有保密之必要，其法令依據為何？原處分機關並未敘明，且參酌前揭法務部 104 年 9 月 2 日法律字第 10403507770 號函釋意旨，人民向政府機關申請提供資訊時，亦不得僅以文書處理手冊第 69 點規定拒絕提供；再政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 3 款所指「意思決定前內部單位之擬稿或其他準備作業」文件，係指函稿、簽呈或會辦意見等行政機關內部作業等文件而言，倘屬關於行政機關意思決定作成之基礎事實或僅係機關內部單位為擬稿或其他準備作業所蒐集、參考之相關資訊文件，因該基礎事實或資訊文件並非（或等同）函稿或簽呈意見本身，而無涉洩漏決策過程之內部意見溝通或思辯資訊，仍應公開之（最高法院 109 年度判字第 158 號判決參照）。本件訴願人申請之系爭政府資訊，尚難認屬前揭函稿、簽呈或會辦意見等行政機關內部作業等文件，而其中屬基礎事實部分，亦無法依上述規定禁止公開，且縱其內容涉及個資隱私或其他應保密事項，惟參照首揭最高法院 106 年度判字第 557 號及 108 年度上字第 930 號判決意旨，亦非不得依分離原則就該等部分予以遮蔽、略去或對其作去識別化之處理後，就其他部分准予提供，原處機關泛稱系爭政府資訊涉及多名員警姓名、基本資料及員警獎懲情形，其公開或提供有侵害個人隱私，各機關得拒絕申請一節，亦非正當。從而，原處分機關未經審酌系爭政府資訊內容，究有何部分符合政府資訊公開法第 18 條第 1 項規定限制公開或不予提供、何部分依資訊分離原則尚非不得公開，即遽然否准資訊提供之請求，其認事用法殊嫌率斷。原處分非無違誤，爰予撤銷，並由原處分機關查明後於 2 個月內另為適法之處分，以資妥適。

七、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 114 年 5 月 14 日